

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية انبات 2025/10

بناءً على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية انبات 2025/10 من قبل سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح لواء الكورة والجاروة على قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 19 حوض الجرد 13 من قرية دير ابي سعيد الغربي وبعد الانتقال الى قطعة الأراضي موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة لواء الكورة المحترم حيث قام بتحطفي القسم القانوني بان أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل صدق وأمانة وإخلاص ثم قام بتسليمي المبررات العائدة للقضية موضوع الدعوى وبيفهامي المهمة الموكولة إلي وتمثل المهمة الموكولة إلي بما يلي :

وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً لغايات اجراء معاملة وضع البد واثبات واقع الحال وعلى ضوء المهمة الموكولة إلي وبعد تقديم وصف أولي من قبلي عن القطع موضوع الدعوى فقد طلبت الإمهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح لواء الكورة المحترم لتقديم تقرير بالمهمة الموكولة إلي فوافقت مشكوراً . وللغاية التي طلبت الإمهال من أجلها وبعد الرجوع الى القطع موضوع الدعوى وأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة فبنتي ابيّن ما يلي :

أولاً (إن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية وقطعة الأرض من نوع الملك وهي تقع ضمن منطقة الجرد التابعة لبلدية دير ابي سعيد وهي داخل التنظيم وتبلغ مساحتها (1827 م²) وتقع القطعة الى الغربي من بلدة دير ابي سعيد وهي منتظمة الشكل ومقله قليلا الى الشمال ومقام عليها بناتان ومزروعة بأشجار مثمرة مختلفة الأنواع والأعمار والقطعة تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول الواجهة الشرقية طريق معد وتصلها الخدمات وقد قمت بإعطاء وصفاً أولياً أثناء الكشف الأولي بمعية هيئة المحكمة الموقرة. وعليه فبنتي أقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار بمبلغ (25) دينار فتكون قيمتها تساوي 25 دينار × 1827 م² = 45675 دينار

مقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى الابنية التالية

1- البناء رقم 1 البناء الجنوبي عمره حوالي 20 سنة وهو طابق ارضي ويناله من الاسمنت المسلح

ومساحته 180 م² أرضيته من البلاط البلدي ومقصور من الداخل والخارج قصاره ناعمة ومدهون وكل التشطيبات من الألمنيوم والاثواب الداخلية من والخشب ومدهونه والبناء تشطيبه بلدي والمطبخ جدرانه من السيراميك وبه خزان علوي وسفلي من الرخام والألمنيوم وهو مشغول من الشريك سفيان محمد جمعه أقدر قيمة المتر المربع الواحد للبناء ب 120 دينار وبذلك تكون القيمة التقديرية للبناء يساوي 180 م² × 120 دينار = 21600 دينار

للبناء رقم 2 وهو البناء الشمالي عمره 5 سنوات ويناله من الاسمنت المسلح وهو / طابق ارضي / ومساحته 108 م² وهو عذبان ومقف غير مشطب وغير مشغل أقدر قيمة المتر المربع الواحد من البناء ب 70 دينار وبذلك تكون القيمة التقديرية للطابق الأرضي تساوي 108 م² × 70 دينار = 7560 دينار وعليه فإن مجموع قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وأشجار تساوي :

45675 دينار + 21600 دينار + 7560 دينار = 74835 دينار

وبالرجوع الى سند التسجيل المبرز والذي تاريخه 2025/05/28 والذي فان جامعة الحصص = 1827 حصه وان حصص المدين (المدعى عليه) جاسم محمد جمعه محمود فوارس = 415 حصه وعليه تكون قيمة حصصه من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية ومنشآت وأشجار = للمبلغ الإجمالي + جامعة الحصص × حصص المدين = 74835 دينار + 1827 × 415 = 16998.645 دينار / ستة عشر ألف دينار وتسع مائه وثمانية وتسعون ديناراً و645 فلس

رابعا (ابيّن لهيئة المحكمة انني قمت بالرجوع الى قطع الأرض موضوع الدعوى اكثر من مره بالإضافة الى مرافقتي للسيد مأمور تنفيذ محكمة لواء الكورة المحترم عند اجراء الكشف الأولي حيث قمت بأخذ الاقيسة اللازمة لإتمام مهمتي حسب الأصول وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير 8 ساعات منها ساعات عمل ميداني ومنها ساعات عمل مكتبي وإن الطرق والأسس التي قمت باستخدامها تتمثل بمبررات القضية موضوع الدعوى التي بنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعدادي تقرير للخبرة وكذلك موقع قطعة الأرض موضوع الدعوى ولا يوجد أية علاقة أو قرابة أو عداوة فيما بيني وبين أطراف الدعوى من شأنها إثارة الشكوك حول حيديتنا واستقلالنا عن أطراف القضية موضوع الدعوى . مرفق صور للتوضيح

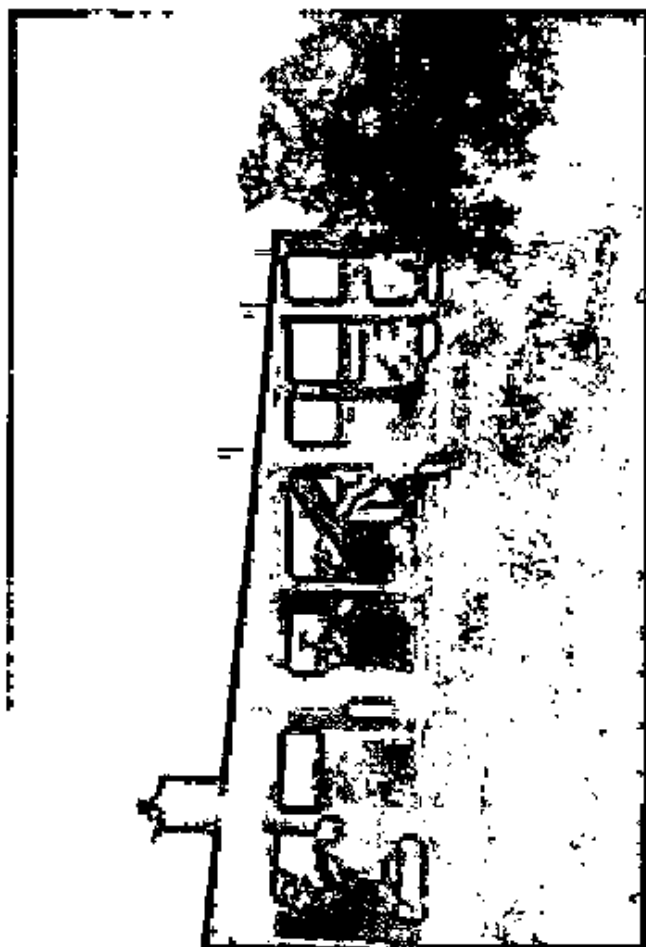
وهذه خبرتي والله الموفق

الخبير الفني / المساح المرخص وامقدر العقاري

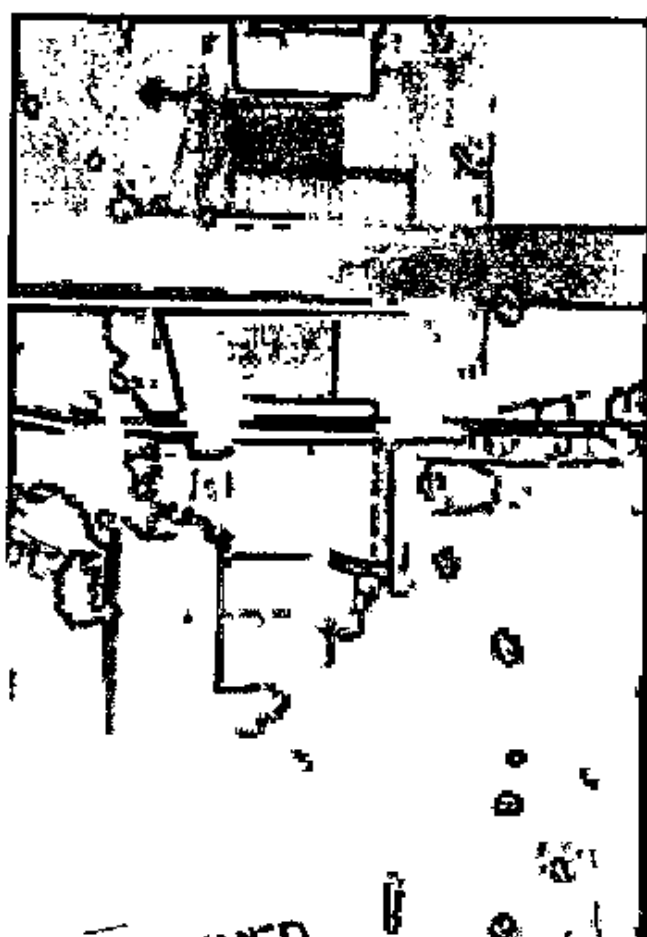
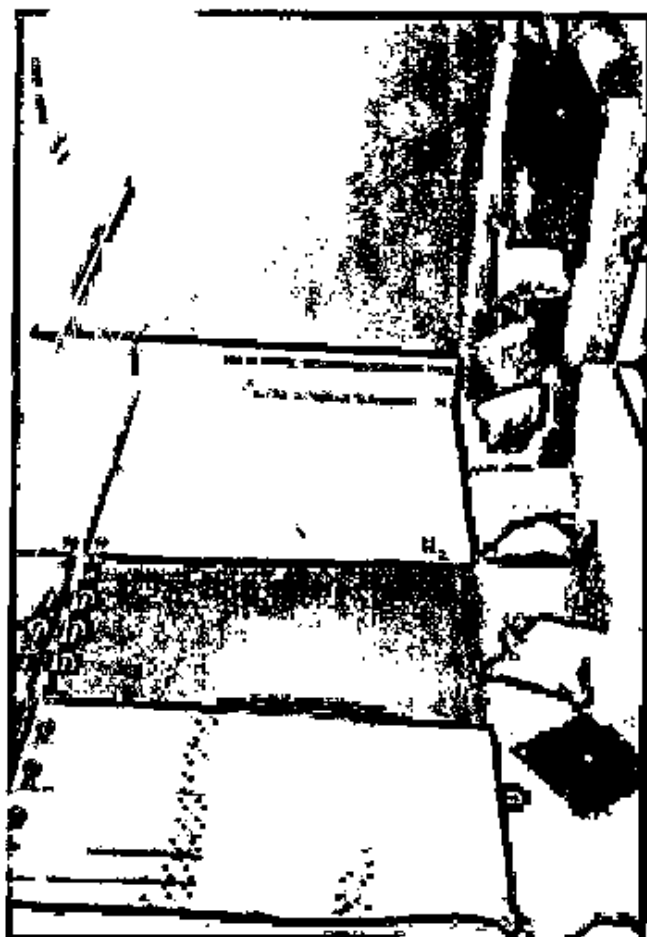
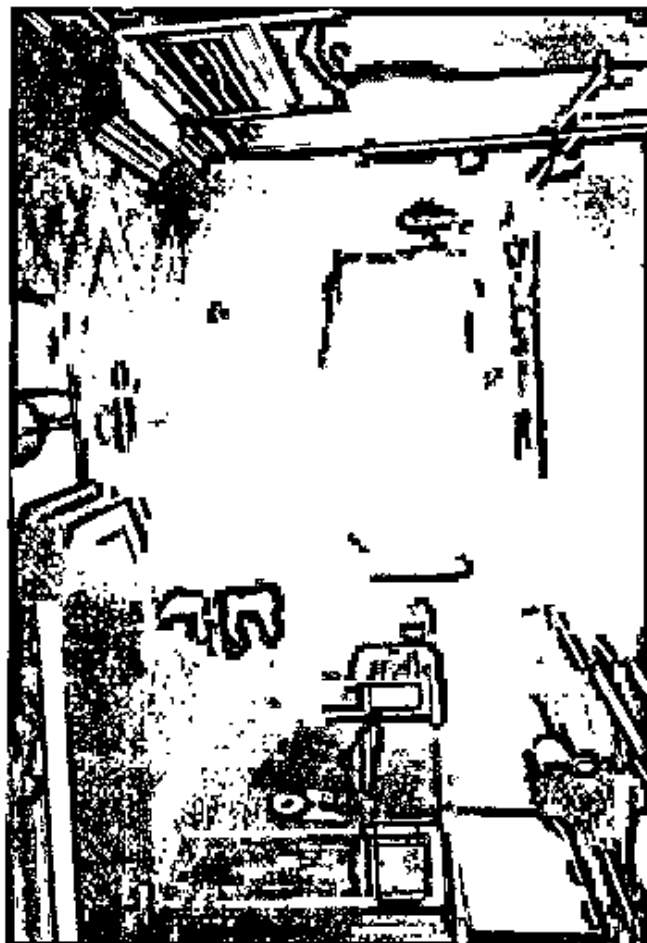
إبراهيم حسين ابو زيتون 0777730803

تحريراً في 2025/7/25

SCANNED



SCANNED



SCANNED